

non est, sed factum hostile. Nam ante Legem, transgressio Legis esse non potuit; Pœna autem factum supponit probatum & judicatum, violationem Legis esse.

Decimò, Malum inflictum in Personam Civitatis, Pœna non est, sed factum hostile, ut quod Autoritate publica, id est Autoritate ipsius Personæ Civitatis non infligitur.

Postremò, Malum inflictum hosti manifesto, nomine Pœnæ non comprehenditur; quia hostes Cives non sunt. Quanquam autem Cives ante fuerint, si se hostes tamen post declaraverint, non ut Cives, sed ut hostes patiuntur. Sequitur hinc si Civis facto aut verbo, sciens & deliberatò Personæ Civitatis Autoritatem negaverit (quæcunque Pœna Crimini læsæ Majestatis Lege præscripta fuerit) puniri tamen, cum se jam hostem Civitatis esse declaraverit Pœnâ arbitrariâ jure potest tanquam hostis.

Pœnæ *Divinæ* sunt vel *Humanæ*. De illis dicemus alio loco magis proprio inferiùs.

*Humanæ* sunt illæ Pœnæ, quæ Autoritate humana infliguntur; suntque vel *Corporales*, vel *Pecuniariæ*, vel *Ignominia*, vel *Incarceratio* vel *Exilium*, vel ex his mixta.

*Pœna Corporalis* est quæ infligitur in corpus per voluntatem infligentis; qualia sunt verbera, vulnera, & earum rerum ablatio, quæ corpori jucundæ existentes, prius possidebantur.

Quarum Pœnarum aliæ capitales, aliæ minores sunt. Capitalis, est mortis inflictio, sive simplicis, sive cum cruciatu. Minores Pœnæ sunt verbera, vulnera, vincula omnisque alia corporis afflictio, quæ sua natura non sunt lethales; etsi enim per accidens aliquod non prævisum mors sequatur, non dicetur Pœna Capitalis.

Pœna pecuniaria est ablatio non solum Summæ alicujus Pecuniæ, sed etiam cujuscunque rei Pecunia commutabilis. Quod si Lex Pœnam definiat Pecuniariam, eo fine ut à transgressoribus Legis Pecuniam auferat, Pœna propriè loquendo non est, sed Privilegii, sive exemptionis à Lege Pretium; quia factum ipsum non absolutè verat Lex talis Civibus omnibus, sed illis tantum qui pecuniam definitam non possunt solvere. Sed in Legibus Naturæ, & Legibus de cultu Divino aliter se res habet. Nam si in eos qui sine causa juraverint, multa statueretur pecuniaria, pecunia illa pro Legis dispensatione haberi non posset, cum Leges *Divinæ* & Leges *Naturæ* sint indispensabiles.

*Ignominia* inflictio est mali, cui à Civitate nota apponitur turpitudinis, vel deprivatio Boni quod à Civitate pro Honore concessum est.

est. Sunt autem quædam naturaliter honorifica, ut Fortitudo, Magnanimitas, Prudentia, aliæque aliquæ Corporis & animi facultates. Aliæ honorifica facta sunt à Civitate, ut Insignia, Tituli, Officia, & quæcunque gratiæ apud illum qui Summam habet Potestatem, signa singularia. Priora illa tolli Lege non possunt. Posteriora à Civitate, propter Crimina, tolli possunt; & Pœnæ propriè sunt.

Per *Incarcerationem* intelligo quamcunque Libertatis Corporalis ablationem, quam duabus de causis Civitas propter Crimen tollit. Quarum altera est, ut custodiatur reus ne aufugiat, altera ut sit pro Pœna condemnati. Prior harum Pœna non est; quia antequam Iudicetur nemo iustè puniri potest. Malum itaque quod quis reus antequam audiatur & condemnetur, per custodiam patitur, plus quam custodiæ necessarium est, contra Leges Naturæ infligitur; Posterior, Pœna est; quia à Civitate, & propter Crimen auditum & iudicatum infligitur.

Exilium est, quando propter Crimen condemnatur Civis ad exeundum è dominio Civitatis, sive pro tempore, sive in perpetuum; videturque sua natura sine aliis circumstantiis, Pœnam non esse, sed potius Aufugium, vel mandatum publicum fugiendi Pœnam. Hujusmodi Pœnam in Civitate Romana negat esse Romanarum Legum scientissimus *Cicero*; Exiliumque periclitantium Civium Refugium vocat. Nam qui exulet, si tamen bonis suis redditibusque frui permittatur, solam cœli mutationem patitur, quæ Pœna non est; neque ad Civitatis tendit utilitatem, quæ Pœnarum finis est, sed potius damnum. Qui enim à Civitate expellitur hostis fit Legitimus. Verum si quis non modo in Exilium missus sit fortunis autem suis simul mulctatus fuerit, Pœna ejus inter Pecuniarias numeranda est.

Punitiones Civium innocentium, sive graves, sive leves, sunt omnes contra Leges Naturæ, & actiones hostiles. Punizio enim illorum tantum est, qui Crimen commiserunt.

Cæterum in hominem Innocentem Mali cujuscunque inflictio, si Civis non sit, si sine præcedentis alicujus pacti violatione fiat, si denique eo fine fiat ut juvetur Civitas, Legis Naturalis transgressio non est. Omnes enim homines aut Cives sunt aut hostes, aut pacto inter Civitates amici sunt. Sed contra hostes à Civitate Iudicatos, à quibus damnum Civitati expectatur, Iure Naturæ bellum facere licitum est; in quo bello neque gladius judicat, neque Victor distinguit quatenus ad tempus præteritum inter Nocentes & Innocentes, neque cuiquam parcat, nisi quatenus conducit ad salutem Civium. Hinc enim manifestum est in Cives eos qui Authoritatem Civitatis pernegaverint vin-

dictam extendi licitè posse, non solum ad ipsos, sed etiam ad posteros eorum usque ad tertiam & quartam generationem nondum existentes, & per consequens facti à patribus suis commissi infantes; quia Criminis hujus natura consistit in eo, quod Civitatis regimini renuntiant, id est se Civitatis hostes esse profitentur. Qui autem sic faciunt, non ut Cives, sed ut Hostes puniri jure possunt.

Præmium dici solet, tum quod gratis, tum quod ex Pacto datur. Quando autem ex Pacto, pro mercede sumitur, & beneficium est pro bono præstito vel promisso debitum. Quando autem gratis datur, beneficium est à dantis gratia profectum, eo sine ut cæteri Cives ad Civitatem bene serviendum excitentur; & propriè Præmium appellatur, differtque à mercede, quæ debita est. Et si enim Cives omnes, desertis rebus domesticis, servire Civitati etiam sine Mercede, si opus sit, obligentur: id tamen non à Lege Naturæ neque Civitatis institutione est, nisi Civitas defendi aliàs non potest. Supponitur enim, illum qui Supremam habet Potestatem fortunis Civium omnium æquè uti posse, quibus, qui Civitatem defendunt, suis ipsorum rebus relictis remunerari debent: adeo ut militum infimus Militiæ Mercedem ut Jure debitam postulare possit.

Beneficium à Summo Imperante in Civem collocatum, metu ne Civitati noceat, Præmium non est: quia metu extorquetur: neque in Imperante *gratia* est, sed potius sacrificium, quo Civem malevolum eundemque potentem placare cupit: nec ad obedientiam, sed contra ad majorem contumaciam Cives alios excitat.

Mercedum autem aliæ certæ sunt, solvunturque ex Thesauro publico: aliæ incertæ, oriunturque ab executione ipsius Ministerii: sunt autem sæpissimè Civitati noxiæ: ut in Ministerio Iudiciorum, ubi duo inde oriri solent Incommoda: Quorum alterum est Incrementum litium. Vbi enim ex multitudine litium oritur Iudicibus Beneficium. Solent plerique numerum litium quantum possunt reddere majorem. Alterum est quod diversorum Tribunalium Iudices certaturi sunt inter se quis ad Tribunal suum ab aliis Tribunalibus plurimas lites retrahat. Sed in Ministeriis Executionis incommoda illa locum non habent. Atque hæc dicta sint de Pœnis & Præmiis, quæ sunt quasi Nervi & Tendines, quibus moventur Civitatis artus.

Hactenus de naturâ Hominis, quem superbia aliæque Passiones suæ ad submittendum se regimini alicui compulerunt: & Rectoris sui Potentia ingente disserui, comparans illum magno illi Leviathan: de quo cap. 41. Iobi. Dicit Deus *Non est Potestas super Terram, quæ comparetur ei. Factus est, ita ut non metuat. Videt sublimia omnia infra se;*